

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1596/2535

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(ร.ส.พ

โจทก์

นายรส ฤทธิกลาง กับพวก

จำเลย

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(ร.ส.พ.) โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์โจทก์

โจทก์เห็นว่า จำเลยทั้งสองมาศาลแต่ไม่ได้ชักร้านโต้แย้งในประเด็นเรื่องค่าเสียหาย
ในขณะที่ศาลดำเนินการสืบพยานโจทก์แล้วศาลได้พิพากษาค่าเสียหายของโจทก์
ให้ได้รับน้อยกว่าความเป็นจริง จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 15)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้เงินจำนวน 148,728 บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2534 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน

จำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 12)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 13)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าที่โจทก์อ้างว่าถ้ารถบรรทุกคันที่เกิดเหตุที่โจทก์เช่ามานั้นไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วโจทก์จะมีรายได้สุทธิจากรถคันนี้วันละ 626 บาท เมื่อโจทก์ต้องเสียเวลาซ่อมรถบรรทุกคันนี้ถึง 91 วัน ทำให้โจทก์ขาดรายได้เป็นเงิน 52,966 บาทนั้นโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่ารถบรรทุกคันนี้มีรายได้ทุกวันเอกสารหมายเลข จ.9 เป็นการคำนวณว่าควรมีรายได้เท่าใดเท่านั้น จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นเงิน 10,000 บาท โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์เสียหายส่วนนี้จริงตามเอกสารหมายเลข จ.9 แม้จะอ้างด้วยว่าจำเลยทั้งสองมิได้นำพยานเข้าสืบหักล้าง ก็เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ มา นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าที่โจทก์อ้างว่าถ้ารถบรรทุกคันที่เกิดเหตุที่โจทก์เช่ามานั้นไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วโจทก์จะมีรายได้สุทธิจากรถคันนี้วันละ 626 บาท เมื่อโจทก์ต้องเสียเวลาซ่อมรถบรรทุกคันนี้ถึง 91 วัน ทำให้

โจทก์ขาดรายได้เป็นเงิน 52,966 บาทนั้นโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่ารถบรรทุกคันนี้มีรายได้ทุกวันเอกสารหมาย จ.9 เป็นการคำนวณว่าควรมีรายได้เท่าใดเท่านั้น จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นเงิน 10,000บาท โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์เสียหายส่วนนี้จริงตามเอกสารหมาย จ.9 แม้จะอ้างด้วยว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้นำพยานเข้าสืบหักล้าง ก็เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ มา นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อุดม เฟื่องฟูง-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ